

已经失去“劳动”要素，因此，用人单位与劳动者不存在劳动法上的权利和义务。同时，劳动关系主体权利义务统一，即双方在实现劳动过程中，各自既行使权利，又履行义务。用人单位未向劳动者支付劳动报酬，当然也无权要求劳动者提供劳动，反之，劳动者无正当理由不为用人单位提供劳动，自然无权主张相应权利。

3. 认定劳动关系中止符合公平原则。如前所述，“长期两不找”的产生一方面源自用人单位的用工管理不规范，对劳动者自行离职的行为长期未作处理，程序上存在过错，这种过错主观上更体现为疏忽大意的过失。而劳动者“不告而别”自行离职，且此后未再向用人单位提供劳动，显然也具有“过错”。若在双方均有“过错”的情况下，一味苛求用人单位承担责任，难免有失公允。这种不公平，不仅体现在对企业的 unfair，也体现在对正常提供劳动的劳动者的不公平，既不利于调动各方积极性，也不利于企业的持续、稳定发展。《中华人民共和国劳动合同法》第四章专章规定了劳动合同的解除和终止情形，要求解除劳动合同应当以明示的方式履行相应的解除手续本身是出于保护劳动者合法权益的考虑，是对相对弱势方的劳动者的一种特殊保护。既然是特殊保护，就不宜无限扩张，避免另一种层面的利益失衡，这也是坚持保护劳动者合法权益与保障企业生存发展并重的应然之义。因此从公平原则分析，认定劳动关系中止，可以避免进一步加重用工单位的负担，更体现利益均衡。

4. 认定劳动关系中止有利于当事人及时主张合法权益。保护劳动者的合法权益，确保劳动者的合法劳动权益得到及时、有效的救济，是建立和谐稳定用工关系、维持正常生产秩序的有力保障。同时，当事人及时主张权利，可以促进双方有效举证

，便于法院查明案件事实。因此，从便于举证以及保障权益有效实现的角度，应当认定劳动关系中止，鼓励劳动者及时主张自身合法权益。

三、“长期两不找”的相关裁判问题

1. 仲裁时效的适用。“长期两不找”纠纷中属于劳动争议受理范围的诉讼请求，属于劳动争议，适用《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七

条关于仲裁时效的规定。如本案中，喻某与某机械公司之间的劳动合同于2022年12月22日解除，喻某向隆昌市劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁，隆昌市劳动人事争议仲裁委员会于2023年2月13日受理，未超过一年仲裁时效。

2. 解除劳动关系的时间认定。如前所述，劳动关系既然是依法建立，也应当依法解除。我国现行法律、法规对于劳动关系的解除有着严格的适用条件并且应当遵循一定的解除程序，双方的劳动关系应当从用人单位或者劳动者任意一方向对方明确提出解除劳动合同的意思表示时方可解除。因此，双方的劳动关系应当从任意一方提出解除劳动合同的意思表示到达对方之日依法解除。此外，司法实践中还存在一方多次通知对方单方解除劳动合同的情形，此时，建议以解除劳动合同的意思表示首次到达对方之日认定为劳动关系解除时间。

编写人：四川省内江市中级人民法院 雷琳 娄伟光

劳动者在休息时间未能及时回复 公司微信不能按照规章制度处罚

——王某诉某技术公司劳动争议案